Con base en lo anterior, y basado en los mandatos legales relativos a las relaciones comerciales entre particulares, me gustaría aclarar al respecto que en toda relación de cobro que el empleado entregaba, tanto por su esquema de registro ante Hacienda, como por la propia naturaleza de la actividad, incluso reconociéndose en ella el carácter de comisionista, era pertinente hacer las retenciones con base en el marco regulatorio aplicable.
En ese sentido, el proceso tendría que considerar dichas retenciones, por lo que su contabilización es adecuada y pertinente, ya qué y sobre todo, el no conocimiento de la regulación, no exime al responsable de tal situación.

Sin embargo, tampoco es aplicable el cobro tácito por cuanto no tenemos del conocimiento el hecho de que el empleado ya haya enterado esas cantidades en sus propias declaraciones, por lo que ese rubro me parecería pertinente condonarle la cantidad.

Así mismo, el tema del proceso que hacían, sería recomendable no considerarlo por cuanto ese podría aplicar como error interno de la empresa en el cálculo, por lo tanto dicha carga no sería responsabilidad del empleado.

Con respecto a los sueldos no regresados y su inherente ajuste, considero que serían procedentes y prudentes su cargo al empleado por cuanto el cobro de su sueldo es responsabilidad inicial del mismo, y porque el ajuste adjudicable, si bien no es su responsabilidad, al ser inherente al sueldo, sería también su responsabilidad. En la tabla resumimos las recomendaciones:

CAUSA	RECOMENDACIÓN	CAUSA
RETENCIONES	Condonarlo	No es prudente, pudo ya haberlo enterado
PROCESO	Condonarlo	No es sugerible, no conoce el proceso
SUELDOS	Repercutirle	Es adecuado porque era su responsabilidad
BASE	Repercutirle	Es pertinente porque es inherente

Con base en lo anterior, proponemos el ajuste de las cantidades que consideramos no adjudicables al empleado, las cuales incluimos en la tabla ajustada propuesta, la cual quedaría de la siguiente manera:

YEAR	KEY	SUELDOS	BASE	PROCESO	RETENCIONES	ACUMULADO
2020	ANUAL	AJUSTADO	AJUSTADO	AJUSTADO	ENTERADO	$ -
2021	ANUAL	$ 84,760.64	$ 17,041.08	EXIMIDO	ENTERADO	$ 101,801.72
2022	ANUAL	$ 25,366.47	$ 4,389.03	EXIMIDO	ENTERADO	$ 29,755.50
2023	ANUAL	$ 12,754.80	$ 4,858.58	EXIMIDO	ENTERADO	$ 17,613.38
2024	ANUAL	$ 76,528.80	$ 28,067.52	EXIMIDO	$ -	$ 104,596.32
2025	ANUAL	$ -	$ 1,639.11	EXIMIDO	$ -	$ 1,639.11
2026	ANUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ 199,410.71	**$ 55,995.32**	**$ -**	**$ -**	**$ 255,406.03**

Proponiendo al empleado el siguiente acuerdo en el que la cantidad global que tendría que reembolsar a la empresa sería menor, pertinente, adecuada y equitativa para cada parte.

ADEUDO AL EMPLEADO	$ 199,019.83
ADEUDO DEL EMPLEADO	$ 255,406.03
	$ 56,386.20